

1500133-68.2022.8.26.0560

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Comarca: Nhandeara

Foro: Foro de Nhandeara

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152089/2022 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 25376617 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2152089 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2152089 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nhandeara

Foro de Nhandeara

Vara Única

Rua Raul Cardoso de Souza, 197, Nhandeara-SP - cep 15190-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500133-68.2022.8.26.0560 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500133-68.2022.8.26.0560

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152089/2022 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 25376617 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2152089 -

DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2152089 - DEL.POL.MAGDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MATEUS APARECIDO DOS SANTOS CASTRO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Vistos.

LUCAS MATEUS APARECIDO DOS SANTOS CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo representante do Ministério Público como incurso no artigo 155, §4º, III, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque no dia 04 de junho de 2022, por volta das 03h40min., na Avenida Marginal, nº 590, Jardim Soraia, no município de Magda, nesta comarca de Nhandeara, tentou subtrair, para si, com emprego de chave falsa,

coisa alheia móvel, no caso, um trator Massey Ferguson, cor vermelha (ainda a ser avaliado), pertencente a ALCEU DE OLIVEIRA TRINDADE, só não consumando o crime por circunstâncias alheia à sua vontade.

Recebida a denúncia em 20 de junho de 2022 (fls. 89/90), o réu foi regularmente citado (fls. 106) e apresentou resposta a acusação (fls. 121/126).

Ausentes às hipóteses de absolvição sumária do artigo 397, do Código de Processo Penal, foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 133/135).

No curso da instrução criminal, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas em comum e, ao final, o réu foi devidamente interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo provadas a materialidade e a autoria, requereu a parcial procedência da pretensão punitiva, afastando a qualificadora da chave micha.

A Defesa, por seu turno, bradou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, bem como, reiterou os pedidos apresentados em defesa prévia.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade ficou plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls.10/12), auto de exibição/apreensão (fls. 14), bem como pela prova oral colhida, não restando, portanto, nenhuma dúvida acerca da efetiva ocorrência do crime em questão. O mesmo se diga quanto à autoria. Senão, vejamos.

A vítima, Alceu de Oliveira Trindade, ouvida em juízo, relatou que: "Não, eu não tenho que falar nada. A minha irmã que foi em meu lugar, eu não estava na cidade, eu estava em General Salgado. Propriedade? Como assim? Documentos? É meu. Ele estava na rua, no acostamento. Não entendi. Não, não. Mário Lois sim, meu amigo. Então, ele viu e perguntou para o rapaz, o rapaz disse que era do tio dele, o trator era do tio dele, e o Mário Lois conhece bem a gente, conversou com ele até que a polícia chegasse. Sim.".

A testemunha em comum, Mário Lois Neto, ouvida em juízo, afirmou que: "Positivo, isso mesmo. Ele estava dando partida no trator e saindo, eu reconheci que não era parente do rapaz, do seu Alceu, eu chamei polícia. Não. Não. Não, estava com uma chave lá, só que eu não sei se era do trator mesmo, ou se era dele. Não, conversei, mas no dia ele não estava aí, conversei depois. Não, não, ele estava pegando mesmo sem autorização, sem nada, agora a chave ele falou que tinha esquecido no trator mesmo. Não, era a chave do trator mesmo, o Alceu disse que esqueceu a chave lá no trator mesmo.".

A testemunha em comum, Mário Henrique Rosa Covre, policial militar, ouvido em juízo, disse que: "Sim, nós estávamos em serviço pelo município de Magda, onde fomos solicitados por alguns populares, informando que o Lucas estaria tentando furtar um trator, nos deslocamos até o local, e ao perceber a presença da viatura, o mesmo tentou se evadir, ele foi contido por alguns populares, e informou pra nós, que ele estaria pegando o trator emprestado, porém indagado, ele não sabia informar o nome do proprietário do trator, e ele estava com uma chave micha, nós diante dos fatos aí, conseguimos contato com o proprietário, que informou que não havia emprestado o trator para o mesmo aí, e ele confessou que ele iria realizar o furto

do trator, e ele iria levar até a cidade de Auriflama para um amigo. Sim, parecia ser uma chave de trator mesmo, com algumas modificações. Não, no local dos fatos, o proprietário do trator não estava para prestar essa informação aí, quem nos informou foi a irmã dele, que não soube informar se a chave era ou não do trator. Sim. Poderia ser uma chave utilizada para crime. Certo. Sim, esses trator, modelo muito antigo assim, às vezes o pessoal acaba adaptando algum tipo de chave, como o proprietário não estava no local, a gente levou a chave até a delegacia e foi feita a apreensão.”.

Interrogado em juízo, o réu Lucas Mateus Aparecido dos Santos Castro, alegou que: “Sim, eu estava trabalhando de plantar grama lá em Auriflama. Ganhava cem reais por dia. Sim. Senhora, no dia do caso lá, eu estava lá dentro, eu estava ficando com uma menina, aí eu peguei, foi na onde que eu estava muito sobre o efeito de álcool, eu peguei e saí, eu tinha avisado meu primo que eu ia sair lá fora lá, porque estava muito “muvuco”, para mim tomar um ar lá fora, que eu ia esperar ele lá, para nós ir embora, foi na onde que eu saí, fiquei na rua ali, perto ali, subindo ali o estacionamento, fiquei ali parado, esperando ele, foi na onde que eu vi aquela viatura virando, a viatura virou, me enquadraram, eles começaram me bater, falando que eu estava tentando roubar, falando que eu estava com uma chave micha de trator, sendo que eu nem com chave eu estava, falando que eu fui tentar roubar trator, sendo que nem trator eu sei dirigir, não tenho nem carta, sei nem como que dirige um carro, dirige uma moto, e foi o que aconteceu, eles foram e me deram um “bicudo” na testa aqui assim, mais ou menos assim, foi na onde que eu desmaiei e acordei lá no plantão de Votuporanga, aí eu não lembro de mais. Não, não cheguei furtar nada, senhora. Não, não, senhora, eu estava parado na calçada esperando meu primo. Não, não tenho nada ver, senhora, com o trator, nada, se eu tivesse até mesmo, eu não teria por que mentir, porque pode ver como que no meu outro B.O., a senhora pode ver em todos os meus B.O., quando fui eu mesmo que fiz, eu mesmo confesso, eu mesmo falo mesmo, mas quando não fui eu, eu não vou admitir uma coisa que eu não fui tentar fazer, senhora. Senhora, que nem o policial falou lá, falou que tinha um monte de gente lá, que me ajudou pegar eu lá e tal, até o momento não tinha ninguém em volta, a única coisa que tinha, tinha um carrinho assim, de uma moça que vendia umas pipocas lá, um salgado lá, aí a polícia virou e começaram a me bater lá, e foi na onde aquele “muvuco” apareceu lá, por causa que eles estavam me batendo, eu comecei gritar, porque até mesmo eu não tinha feito nada, aí o que ele está falando aí, não foi verdade nada disso aí não, senhora, que eu estava em cima de trator, que eu confessei crime, porque se eu tivesse confessado, até mesmo lá no fórum, lá no Votuporanga eu ia ter confessado também, mas eu não fui tentar roubar nada não, e até mesmo eu não fiz nada não, senhora.”.

Verifico que a prova colhida é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta para ensejar a condenação do acusado.

A vítima e as testemunhas foram firmes e convergentes ao descreverem, em Juízo, a conduta praticada pelo réu com riqueza de detalhes. E, não há nos autos nada que demonstre que elas teriam interesse em prejudicar o acusado, imputando-lhe falsamente a prática do delito.

A testemunha Mário Lois Neto, foi claro em dizer que viu o acusado dando partida no trator da vítima.

Se não bastasse, o policial, afirmou em juízo, sob o crivo do contraditório, que o acusado alegou estar pegando o trator emprestado, porém, não sabia nem informar o nome do proprietário.

Nem se argumente que os depoimentos dos policiais, apenas pela sua condição, devem ser desconsiderados ou desacreditados, pois, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem

pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração, assim, só se justifica quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não ocorreu nos autos.

Sem dúvidas a versão do réu restou isolada e desacreditada nos autos, não merecendo, pois, crédito do judiciário. Assim concluo porque despida de plausibilidade em face do remanescente da prova coligida nos autos.

Por outro lado, a qualificadora do art.155, §4º , inciso III, do Código Penal não restou configurada.

Há que se observar, ainda, que o acusado não conseguiu consumir o delito, em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, pois o réu não teve a posse mansa e pacífica do bem por tempo juridicamente relevante, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da figura da tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Por fim, não há que se falar, ainda, em atipicidade do fato em face do princípio da insignificância, uma vez que, diante da crescente onda de criminalidade, o Estado não pode fechar os olhos para fatos como este em questão, sob pena de se ter um completo sentimento de impunidade. Ademais, a legislação penal já traz diversos benefícios aos infratores que praticam delitos de menor gravidade.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade e não havendo, no caso em tela, qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, deve mesmo o réu ser condenado pelo delito previsto no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II ambos do Código Penal.

Passo, agora, à dosimetria da pena.

Atendendo aos elementos norteadores do artigo 59, "caput", do Código Penal, e, em especial, ao fato de o acusado não ostentar maus antecedentes fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa, uma vez que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça)".

Em face do reconhecimento da tentativa, reduzo a pena aplicada em 2/3 (dois terços), considerando o iter criminis percorrido, o que resulta uma pena de 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pena esta que torno definitiva por não haver nenhuma circunstância modificadora aplicável.

Em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, fixo no mínimo legal o valor unitário dos dias-multa, isto é, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizando-se na forma da lei.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, por conseguinte, declaro o réu LUCAS MATEUS APARECIDO DOS SANTOS CASTRO como incurso no art. 155, caput, c.c. o artigo 14, II, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na hipótese dos autos se revela recomendável a substituição da pena privativa de

liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, consistente na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo atual.

Se, eventualmente, o réu descumprir injustificadamente a pena restritiva de direitos imposta, haverá a conversão desta em pena privativa de liberdade, cujo regime inicial para o cumprimento será o aberto.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se seu nome no rol dos culpados. Custas ex lege.

Publique-se e Intime-se.

Nhandeara, 11 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA